

PETIÇÃO Nº 008/2026 - Gurinhém - PB
À Energisa Paraíba
CNPJ: CNPJ DA CONCESSIONÁRIA
SERVIÇO PÚBLICO E GOVERNAMENTAL

O município de **Gurinhém-PB**, inscrito no CNPJ Nº: **CNPJ**, pessoa jurídica de direito público interno, com sede à **SEDE**, neste ato representado pelo Prefeito Constitucional **Sr. PREFEITO**, por meio do representante legal **Rudá Pereira Brasil**, vem, respeitosamente, à presença de Vossa Senhoria, com fundamento na legislação aplicável, especialmente nas disposições da Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021, do Código de Defesa do Consumidor, e demais normas pertinentes, apresentar a presente **PETIÇÃO DE DOCUMENTOS E INFORMAÇÕES**, pelos fundamentos de fato e de direito que passa a expor.

1. DA LEGITIMIDADE PARA REPRESENTAÇÃO

1. A capacidade postulatória e os poderes de representação do subscritor estão devidamente comprovados pela procuração anexada (Anexo I), outorgada pelo Prefeito Municipal. Tal instrumento é plenamente suficiente para a atuação administrativa perante a distribuidora e a ANEEL, em conformidade com o art. 9º da REN nº 1.000/2021 e demais legislações aplicáveis.
2. Qualquer exigência documental que exceda a procuração, como a apresentação do contrato de honorários, não possui amparo legal e infringe as prerrogativas da advocacia, estabelecidas pela Lei nº 8.906/1994.
3. Ainda assim, com o intuito de evitar dilações indevidas e demonstrar total transparência, anexa-se voluntariamente cópia do contrato de prestação de serviços celebrado entre a municipalidade e a sociedade de advogados.
4. O referido contrato, em sua **Cláusula Nona, alínea 'j' (Anexo II)**, confere poderes expressos e específicos para que este representante atue em nome do Município em todas as instâncias administrativas necessárias, notadamente perante a concessionária **Energisa Paraíba** e a ANEEL, para a recuperação de valores e defesa de seus interesses.

CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO:

j- O CONTRATADO fica expressamente investida de poderes para representar o Município CONTRANTE, ativa e passivamente, perante a Distribuidora de Energia Elétrica local, ENERGISA, a Agência Nacional de Energia Elétrica — ANEEL e a Agência Reguladora do Estado da Paraíba - ARPB, para a prática de todos os atos necessários à execução do objeto contratual, nos exatos termos previstos no Edital e no Termo de Referência. Tal autorização abrange, exemplificativamente, a elaboração, assinatura, apresentação e protocolo de petições, requerimentos, solicitações de informações, bem como quaisquer outras manifestações administrativas pertinentes ao adequado desempenho das atividades contratadas. (...) (grifou-se)

5. A cláusula transcrita confere expressamente poderes de representação ao representante do escritório contratado pelo Município, nos moldes do Contrato de Mandato já juntado aos autos, o que torna indiscutível sua legitimidade para atuar em nome do ente municipal perante esta distribuidora.
6. Adicionalmente, cumpre informar que o contrato em questão foi devidamente publicado no(a) **Diário Oficial do Município**, em obediência à legislação vigente, ato que lhe confere plena eficácia jurídica e oponibilidade contra terceiros.

7. Dessa forma, o requisito formal de publicação do referido instrumento contratual foi integralmente cumprido.

2. DOS ANEXOS

8. Para a devida comprovação, juntam-se a esta petição os documentos abaixo:

- (a) Anexo I – Procuração e documentos do outorgante e do outorgado
- (b) Anexo II – Contrato de Mandato

3. DOS PEDIDOS

9. Pela atual requisição, solicitamos a concessionária que no prazo máximo de 30 (trinta) dias, encaminhe planilha eletrônica, em formato Excel (.xlsx), contendo as informações seguindo o modelo da tabela 1, abrangendo o período de **janeiro de 2020 a dezembro de 2025**; com fundamento no art. 477 da REN nº 1.000/2021:

Tabela 1: Modelo de Planilha Requerida

PERÍODO DE REFERÊNCIA (MÊS/ANO)	MONTANTE ARRECADADO DA CIP/COSIP (R\$)	MONTANTE COBRADO PARA ARRECAÇÃO DA CIP/COSIP (%)	LEGISLAÇÃO QUE CONTÉM PREVISÃO DE ENCONTRO DE CONTAS (NÚMERO DA LEI E DISPOSITIVO)	MEIO DE COBRANÇA UTILIZADO (FATURA DE ENERGIA, NOTA FISCAL, BOLETO, ETC)	REALIZADO ENCONTRO DE CONTAS (SIM OU NÃO)
	...	...	...	...	...

- 10. Informe se existe legislação municipal vigente que autorize a realização de encontro de contas entre o Município e a distribuidora. Em caso positivo, indicar expressamente o número da lei e o respectivo dispositivo legal (artigo, parágrafo e inciso, se houver).
- 11. Encaminhe cópia integral da mencionada lei municipal.
- 12. Esclareça qual a forma atualmente adotada para a cobrança dos valores referentes à arrecadação da CIP/COSIP (por exemplo, inclusão em fatura de energia elétrica, emissão de boleto bancário, nota fiscal ou outro documento de cobrança).

Nestes termos, pede deferimento.

Rudá Pereira Brasil
Representante Município